I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1047/2026, de 7 de octubre, por la que se aprueba el «Plan de obras de la construcción de varias balsas en las provincias de Salamanca y Zamora incluidas en el Plan de Balsas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental».

HECHOS

Primero. Por Orden AGR/1358/2023, de 23 de noviembre, se aprobó el Plan de Balsas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la mejora de las explotaciones de ganadería extensiva y su ámbito territorial –Horizonte 2026– dentro del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027 y se abrió el plazo para la presentación de solicitudes a los municipios interesados.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Director General de Desarrollo Rural resolvió la relación priorizada de municipios solicitantes entre los que se encontraban las solicitudes de los municipios de: Fuentes de Oñoro (Salamanca), Mayalde (Zamora), Peñausende (Zamora), Bermillo de Sayago (Zamora), San Felices de los Gallegos (Salamanca), Hinojosa de Duero (Salamanca) y Monleón (Salamanca) todas ellas priorizadas en los primeros puestos de dicha resolución de acuerdo con la puntuación establecida en la Orden de aprobación del Plan.

Segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, la Dirección General de Desarrollo Rural, con fecha 1 de octubre de 2026, formuló la propuesta de aprobación por esta Consejería del «Plan de Obras de construcción de varias balsas en las provincias de Salamanca y Zamora incluidas en el plan de balsas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental» que se refiere a las obras de toma, conducción de llenado, balsa, caseta de válvulas, arqueta de desagües de fondo y drenes, vallado perimetral, camino de coronación, hidrante para suministro de cubas, hidrante para autobombas de extinción de incendios y obras de integración ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Según el artículo 65 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, corresponde a la consejería competente en materia agraria la aprobación de los planes de obra.

Segundo. El artículo 62 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León dispone que las infraestructuras agrarias se clasifican en:

a) Infraestructuras agropecuarias: aquellas infraestructuras agrarias cuya construcción o mejora tenga por objeto contribuir al desarrollo del sector agropecuario.

b) Infraestructuras complementarias: aquellas infraestructuras agrarias ligadas al desarrollo económico del medio rural.

Tercero. El artículo 63 de la citada Ley 1/2014, estipula los diferentes modos de ejecución que pueden tener las infraestructuras agrarias.

Cuarto. Concurre en el presente caso el supuesto previsto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consistente en que cuando el acto administrativo tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas será objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación.

Y de acuerdo con lo previsto en su apartado 3, la publicación se realizará en el diario oficial que corresponda según cual sea la administración de la que proceda el acto a notificar. En este supuesto corresponde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.).

A la vista de todo lo expuesto y en base a la propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural del Plan de Obras de construcción de varias balsas en las provincias de Salamanca y Zamora incluidas en el plan de balsas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,

RESUELVO

Primero. Aprobar el Plan de Obras de construcción de varias balsas en las provincias de Salamanca y Zamora incluidas en el plan de balsas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, redactado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.

Segundo. Clasificar las obras de infraestructuras agrarias incluidas en el referido Plan, como infraestructuras agropecuarias de acuerdo con el artículo 62 de dicha Ley y considerarlas como infraestructuras agrarias de titularidad pública de acuerdo con el artículo 63 de esta Ley, siendo promovidas y ejecutadas por esta Consejería.

Tercero. Encomendar a la Dirección General de Desarrollo Rural el dictado de las resoluciones oportunas para la aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Cuarto. Poner en conocimiento de los interesados que la inclusión de las infraestructuras solicitadas no confiere derecho alguno a su construcción obligatoria, en caso de que los estudios que se realicen con posterioridad a la publicación del plan determinen la inviabilidad de la solicitud planteada.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, surtiendo los efectos de la notificación.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa a tenor de lo previsto en el artículo 61.1.b) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, en ambos casos contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 7 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-15102026-200-25